

- Sentença -

Tratam-se os presentes autos de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c INDENIZAÇÃO, proposta por LAVINIA RODRIGUES DE SOUSA, representada por sua mãe, ERIKA DE CASSIA LEÃO em face de ASSEFAZ – FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA, já qualificados nos autos.

Informa a parte autora, em epítome: que é contratante do plano de saúde fornecido pela ré; que a autora foi diagnosticada com anomalia congênita nas mamas (“Mamas Tuberosas com atrofia mamária CID N64.2); que o médico solicitou tratamento cirúrgico, o qual foi negado pela ré, sob a justificativa de se tratar de cirurgia estética; que sofreu danos a sua personalidade. Requer a condenação da ré à obrigação de fazer (autorização da cirurgia), bem como ao pagamento de indenização por dano moral em valor não inferior a 10 mil reais.

Com a inicial vieram documentos.

O juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial da Capital declarou-se incompetente para processar e julgar o presente feito, vindo os autos redistribuídos para esta 1ª Vara Cível e Empresarial da Capital.

Justiça gratuita concedida à autora. Decisão indeferiu a tutela de urgência perquirida, a qual foi modificada em sede recursal.

A demandada juntou aos autos comprovante de satisfação da tutela de urgência.

A ré apresentou contestação pela improcedência dos pedidos da exordial.

Réplica nos autos.

Intimadas acerca do interesse de produzir mais provas, a ré requereu expedição de ofício à Agência Nacional de Saúde e autor pede o julgamento antecipado da lide.

Realizada audiência para tentativa de conciliação, restando infrutífera.

É o relatório.

FUNDAMENTOS E DECISÃO.

A lide comporta julgamento antecipado, posto que se enquadra no artigo 355, I do CPC, uma vez que os documentos apresentados pelos litigantes são suficientes para a decisão deste juízo, prescindindo do ofício requerido pela demandada.

Passo a análise do mérito.

É sabido que são direitos básicos do consumidor a proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de serviços considerados perigosos ou nocivos (art. 6º, I, do CDC), além da adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral.

No campo da responsabilidade, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação do serviço, sendo excluída somente em caso de inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou terceiro.

A operadora de saúde ré, *in casu*, apesar de ser de iniciativa privada, exhibe relevância pública de interesse social, inclusive as relações jurídicas civis decorrentes dela devem obedecer a função social do contrato.

Analisando o caso concreto trazido à baila no presente processo, constata-se que de fato é inconteste que houve falha na prestação do serviço pela ré.

Com efeito, aplicável ao caso a inversão do ônus probante prevista no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, dada a hipossuficiência da autora. Em que pese a inversão, cabia à demandante fazer prova mínima de suas alegações, o que restou efetivada através do laudo médico colacionado aos autos. As demandadas, por sua vez, não conseguiram fazer prova da inexistência do direito da demandante. Nesse sentido, juntaram documentos, porém nada a respeito do caso concreto dos autos, isto é, de que o procedimento se tratava apenas de cirurgia plástica estética e não reparadora.

Noutro giro, analisando os autos, não se verifica a ocorrência de situação apta a ensejar danos às personalidades da autora e, conseqüentemente, indenização

reparatória.

As decisões jurisprudenciais têm sido bastante comedidas em matéria de dano moral, ora negando-o, ora impondo condenação em valores limitados, a fim de evitar o enriquecimento ilícito.

Nos termos do art. 186, do Código Civil, aquele que por ação violar direito e causar dano a outrem comete ato ilícito. No caso vertente, não restou configurado o dano moral, mas sim mero dissabor, não comportando o dever de indenização. É certo que o mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige. O dano moral é devido quando haja intensa interferência psicológica que afete os sentimentos íntimos do indivíduo, o que não se verifica na hipótese em questão. Não restou configurada qualquer ação/omissão da demandada que macule a honra da autora.

Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos (CPC, art. 487, I), condenando a ré à obrigação de fazer pretendida no presente processo. Vale ressaltar, conforme já consta dos autos, que a obrigação já foi satisfeita após o deferimento liminar da tutela de urgência.

Indefiro o pedido de indenização por dano moral.

Condeno a ré ao pagamento de 50% das custas processuais e honorários sucumbenciais no importe de R\$ 1.000,00.

Por fim, condeno a autora a pagar 50% das custas processuais e honorários sucumbenciais que arbitro em R\$ 1.000,00. Entrementes, suspensas as suas exigibilidades por ser beneficiária da justiça gratuita.

P.R.I.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSINEIDE GADELHA PAMPLONA MEDEIROS

Juíza de Direito titular da

1ª Vara Cível e Empresarial da Capital

r